

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 56/2533

นายแพทย์บัญชา เกิดพงษ์บุญโชติ กับ  
พวก

โจทก์

นายกสิณ จิตตประสาทศีล

จำเลย

นายกสิณ จิตตประสาทศีล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทำการซ่อมแซมรั้วของโจทก์ทั้งสองให้ติด  
เดิม โดยการรื้อรั้วของโจทก์ทั้งสองเฉพาะด้านทิศตะวันออก ออกทั้งหมดแล้วสร้าง  
ขึ้นใหม่ตลอดแนวให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากจำเลยไม่ยอมซ่อมแซมก็ให้จำเลยใช้  
เงินแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ทั้งสองจะ  
ต้องทำการซ่อมแซมเอง กับห้ามจำเลยและบริวารมิให้ทำการสร้างถนนพิพาทต่อไป  
เว้นแต่จำเลยและบริวารจะได้จัดการหาทางป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการสร้าง  
ถนนนั้นแล้ว ส่วนข้อที่โจทก์ทั้งสองขอให้จำเลยทำทางระบายน้ำด้านที่ติดกับรั้ว  
พิพาทมิให้น้ำจากถนนของจำเลยไหลผ่านรั้วเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองนั้น

โจทก์ทั้งสองมิได้นำสืบในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นและมีได้อุทธรณ์ขอมาจึงไม่  
วินิจฉัยให้

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่  
โจทก์ทั้งสอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ทั้งสองจะต้องทำการซ่อมแซมรั้วเองตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด  
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่  
โจทก์ทั้งสอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ทั้งสองจะต้องทำการซ่อมแซมรั้วเองตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด  
ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ